

BBCHP채권¹⁾의 공익채권 인정 추진으로 캠코선박펀드 안정성 제고에 기여 [우수사례]

- 2015년말 당시 해운업계 불황^{*}에 따른 해운사들의 회생절차 신청이 증가하는 등 한계기업에 대한 구조조정 필요성이 증대되었고

* 2015. 11. 19 벌크선 운임지수(BDI) 504pt(1985년 지수 발표 이후 30년래 최저치) 기록

- 캠코선박펀드 ☆~★호의 용선사인 ♡♡해운은 <<< 장기운송계약 등 안정적 수익원 보유에도 불구하고, 국내 거래은행들이 대출 연장 및 상환유예를 거부함에 따라 자금난에 봉착, 서울지방법원에 회생절차를 신청(2015. 11. 19 회합 11. 19 회합, 2015. 11. 19 회합, 2015. 11. 19 회합)함

- 이에 캠코선박펀드의 전담운용사인 캠코선박운용(주)는 회생절차 진행에 따른 선박펀드의 손실 방지를 위하여 동 펀드의 선순위채권자인 ♡♡♡은행 및 캠코 해양금융부와 수차례 협의를 통해 대응방안을 강구하였고

- 법무법인 의견²⁾ 등을 토대로 법정관리인에게 적극적인 의견을 개진, 서울지방법원으로부터 공사가 보유한 BBCHP^{*}채권을 공익채권으로 인정(2015. 12. 22)받고, ♡♡해운이 제공한 수입금 계좌 등 각종 담보도 대한 공익담보권으로 인정(2016. 6. 10)받는 등으로

* BBCHP(Bare-Boat Charter of Hire Purchase) 해운사로부터 선박을 매입후 다시 빌려주고 용선료를 받아 선박의 원금을 보장받는 금융기법

1) 공사가 해운사 재무구조개선을 위해 BBCHP 방식으로 계약하여 인수한 채권

2) 선박펀드가 중고선을 매입하여 해운사에 빌려주고 받는 용선료는 해운사의 정상영업 활동에 필수적인 비용으로서 우선변제 공익채권으로 인정

- [표 12]와 같이 회생절차 기간(2015. 11. 20. ~ 2016. 9. 2.) 중 용선료를 정상 회수하였고, 캠퍼스펀드의 안정성 제고에도 기여함

[표 12] ♡♡해운 회생절차 기간 중 용선료 회수 내역

(단위: 천USD)

구 분	회수계획(a)	실제회수액(b)	회수율(b/a)
-----	---------	----------	----------

“ 기재 생략 ”

* ♡♡해운은 2016. 9월 회생종료

【조치할 사항】

- ◇ 캠퍼스펀드(주) 대표이사는 적극적인 업무추진으로 ♡♡해운 BBCHP 채권을 공익채권으로 인정받게 하는 등 용선료 정상 회수에 기여한 직원들에 대해 격려하고, 해당 내용을 관련 부점에 전파하시기 바람 (통보)